

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2829/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย ไบ นา สวน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 217, มาตรา 218, มาตรา 80

การกระทำที่จะเป็นความผิดสำเร็จฐานวางเพลิงเผาโรงเรือนไม่หมายความว่าเอาเพลิงไปวางเท่านั้น หากต้องเป็นการเผาทำให้เกิดเพลิงไหม้โรงเรือนนั้น ลูกติดไฟขึ้นด้วย เพียงแต่ฝาผนังบ้านอันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนมีรอยเขม่าดำแต่ยังไม่ไหม้ไฟยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดสำเร็จ แม้จะมีทรัพย์สินอื่นหลายรายการเช่น เครื่องเรือนถูกไฟลุกไหม้ไป ก็ถือไม่ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยได้ถูกไฟไหม้ไปด้วย อันจะทำให้เป็นความผิดสำเร็จ การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาโรงเรือนเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้น้ำมันเตราดที่ที่นอนของนางดวงรัตน์สระทองแป้น ผู้เสียหายแล้วจุดไม้ขีดไฟโยนใส่ที่นอนดังกล่าวซึ่งอยู่ในบ้านผู้เสียหาย โดยเจตนาวางเพลิงเผาทรัพย์สินและบ้านอันเป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เพลิงไหม้เสาบ้านและทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้เสียหายและนางสาวสุณีย์วงศ์ประสาทเพ็ชร รวม 10 รายการ คิดเป็นค่าเสียหาย 7,700 บาทขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 218 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21

พศจิกายน 2514 ข้อ 5 ธิบของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาบ้านตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218, 80 ให้จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ธิบของกลาง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คู่ความจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คงฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีเจตนาวางเพลิงเผาบ้านของผู้เสียหาย และจำเลยจุดไฟเผาที่นอนในบ้านชั้นล่างจนเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้น แต่นางสาวสุณีย์ได้นำน้ำราดดับไฟจนสงบ ปรากฏว่าที่นอนและเตียงนอนกับทรัพย์สินในห้องของผู้เสียหายและนางสาวสุณีย์ถูกเพลิงไหม้เสียหาย 10 รายการไม่ปรากฏว่าตัวบ้านได้ถูกเพลิงไหม้ คงมีแต่รอยเขม่าดำจับติดอยู่ที่ฝาผนังห้อง และกระดาษภาพที่ปิดติดผนังบ้านไหม้ไปเท่านั้น โจทก์ฎีกาว่าตามฟ้อง โจทก์ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเจตนาวางเพลิงเผาทรัพย์สินและบ้านอันเป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของผู้เสียหาย โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยวางเพลิงเผาบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทรัพย์สินในบ้านของผู้เสียหายและนางสาวสุณีย์ถูกไฟที่จำเลยจุดเผาไหม้ถึง 10 รายการ แม้ไฟจะไม่ลุกไหม้บ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายเพราะนางสาวสุณีย์ดับไว้ทัน ก็ต้องถือว่าจำเลยจุดไฟเผาทรัพย์สินอย่างอื่นของผู้เสียหายและนางสาวสุณีย์สำเร็จตามเจตนาของจำเลย และต้องถือว่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยได้ถูกไฟไหม้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดสำเร็จแล้ว นั้นเห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดสำเร็จฐานวางเพลิงเผาโรงเรือนนั้น ไม่หมายความว่าเอาเพลิงไปวางเท่านั้น หากต้องเป็นการเผาทำให้เกิดเพลิงไหม้

โรงเรียนนั้นถูกติดไฟขึ้นด้วย เพียงแต่ฝาผนังบ้านอันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของผู้เสียหายมีรอยเขม่าดำแต่ยังไม่ไหม้ไฟ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดสำเร็จ การกระทำของจำเลยคงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาโรงเรียนเท่านั้น แม้จะมีทรัพย์สินหลายรายการถูกไฟลุกไหม้ไปด้วย ก็ถือไม่ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยได้ถูกไฟไหม้ไปด้วย อันจะทำให้เป็นความผิดสำเร็จดังที่โจทก์ฎีกา"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้นอกจากโจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานวางเพลิงเผาโรงเรียนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 แล้ว โจทก์ยังได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้เสียหายตามมาตรา 217 ด้วย และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีความผิดเพียงฐานพยายามวางเพลิงเผาโรงเรียนตามมาตรา 218,80 โจทก์ก็ยังได้ฎีกาว่า โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยวางเพลิงเผาบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเจตนาวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้เสียหายด้วย ทั้งข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าทรัพย์สินของผู้เสียหายหลายรายการถูกไฟไหม้ แต่

ศาลฎีกาก็ยังคงพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ โดยมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้เสียหายหรือไม่ และไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมจึงไม่ได้วินิจฉัยถึงความผิดฐานนี้ตามที่โจทก์ฎีกา อย่างไรก็ดีเนื่องจากนักกฎหมายยังเห็นกันว่าความผิดตามมาตรา 218 ก็คือการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นตามมาตรา 217นั่นเอง เพียงแต่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นถ้าหากทรัพย์ของผู้อื่นนั้นเป็นทรัพย์ตามมาตรา 218 ดังที่ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า เพลวเรือนของตนเองไม่เป็นความผิดตามมาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2483, 747/2484 และ 207/2494) และคงจะเป็นเพราะเหตุผลอันนี้ ศาลฎีกาจึงไม่ได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดสำเร็จตามมาตรา 217 อีก สำหรับผู้บันทึกเห็นว่า ความผิดตามมาตรา 218 น่าจะเป็นความผิดเอกเทศต่างหากจากความผิดตามมาตรา 217 เพราะมาตรา 218 มิได้ใช้คำว่า "ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นดังต่อไปนี้" นั้นย่อมหมายถึงว่า แม้เพลวเรือน เรือ หรือแพของตนเอง ก็มีความผิดตามมาตรา 218 ถ้าหากเรือน เรือ หรือแพ นั้นเป็นที่คนอยู่อาศัยหรือเป็นที่เก็บหรือทำสินค้า ทั้งนี้เพราะการวางเพลิงเผาทรัพย์ประเภทนี้ แม้จะเป็นทรัพย์ของตนเองก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้พอ ๆ กับวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น โดยเหตุนี้ผู้บันทึกจึงมีความเห็นด้วยความเคารพว่า การกระทำของจำเลยในคดีนี้ นอกจากจะเป็นความผิดฐานพยายามวางเพลิงเพลวเรือนแล้ว น่าจะเป็นความผิดสำเร็จฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นตามมาตรา 217 ด้วย ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามมาตรา 90 ประดิษฐ์ เอกมณี